

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR
Iwn
MUHAMMAD JIHAN YEOH BIN ABDULLAH

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Pengerusi), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Ahli Panel) dan YA Datuk Haji Mohd Nadzri bin Abdul Rahman (Ahli Panel)]

Pada: 18 November 2024/16 Jamadilawal 1446H

Kes Rayuan Mal No. 2304-A0010-001-0039

[Permohonan Pengisytiharan Sebagai Bukan Lagi Seorang Islam di bawah Seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Syarie Perayu : Norshadatunizma binti Misnin@Anuar
(Bahagian Undang-Undang MAIS)

Pegum Syarie Responden : Siti Nor Kamilah binti Mat Jusoh
(Tetuan Siti Nor Kamilah & Associates)

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Rayuan ini difailkan oleh Perayu melalui notis rayuan bertarikh 5/4/2023 terhadap keseluruhan keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor (selepas ini dirujuk sebagai “YA Hakim Bicara”) pada 27/3/2023 dalam kes Saman No.: 10100-043-0080-2016.

[2] Dalam keputusannya YA Hakim Bicara telah meluluskan tuntutan Responden/Plaintif untuk diisytiharkan statusnya sebagai bukan lagi Islam di

bawah Seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 (selepas ini dirujuk sebagai “EPAINS 2003”).

FAKTA KES

[3] Responden (dahulunya Plaintiff) ialah seorang warganegara Malaysia berbangsa Cina dan yang dilahirkan pada 10/4/1990 dalam keluarga yang mengamalkan ajaran agama Buddha.

[4] Ibu Responden yang bernama Loke Chee Hua telah memeluk Islam pada bulan Disember 2009 manakala bapanya masih beragama Buddha semasa tuntutan difailkan di Mahkamah Bicara.

[5] Pada 24/3/2010 Responden telah memeluk agama Islam di Majlis Agama Islam Selangor dengan niat untuk berkahwin dengan teman wanitanya. Namun begitu, perkahwinan tersebut tidak berlaku.

[6] Seterusnya pada 24/3/2012 Responden telah berkahwin dengan seorang perempuan bukan Islam berketurunan orang asli bernama Ella binti Baharom. Hasil perkahwinan tersebut, pasangan ini memperolehi dua orang cahaya mata iaitu David Heaven dan Christina Rainbow yang masing-masing dilahirkan pada 13/8/2012 dan 17/7/2013.

[7] Pada 4/3/2015 Responden membuat suatu akaun pengisytiharan bahawa Responden bukan lagi Islam di hadapan Pesuruhjaya Sumpah di Banting, Selangor.

[8] Pada 5/2/2016 pula Responden telah memfailkan tuntutan di Mahkamah Bicara bagi mendapatkan perintah pengisytiharan bahawa beliau bukan lagi Islam berdasarkan Seksyen 61(3)(b)(x) EPAINS 2003. Perayu memberi alasan pemelukannya hanyalah semata-mata untuk berkahwin dan mendakwa tidak pernah mengamalkan ajaran Islam sebaliknya masih kekal dengan cara hidup dan amalan agama asalnya.

[9] Selanjutnya pada 27/4/2016 YA Hakim Bicara telah membenarkan permohonan interlokutori Perayu yang mengarahkan Responden menjalani proses rundingcara akidah dibawah kendalian Jabatan Mufti Selangor. Namun begitu, ia gagal mengubah pendirian Responden untuk meneruskan tuntutannya.

[10] Pada 1/8/2023 YA Hakim Bicara telah membenarkan tuntutan Responden dan mengeluarkan perintah sebagaimana yang telah dinyatakan pada perenggan [2] di atas. Tidak berpuashati dengan keputusan tersebut, maka rayuan ini difailkan. Sepanjang prosiding rayuan ini, Responden tidak memfailkan apa-apa hujah.

ALASAN RAYUAN

[11] Perayu telah memplidkan empat alasan rayuan sebagaimana yang terkandung dalam muka surat 105 rekod rayuan yang diringkaskan seperti berikut:

- i. YA Hakim Bicara terkhilaf dari sudut fakta, undang-undang dan hukum Syarak apabila membenarkan tuntutan Responden walaupun berpuas hati Responden telah memeluk Islam.

- ii. YA Hakim Bicara terkhilaf dari sudut hukum Syarak dan undang-undang apabila menerima dakwaan Responden tanpa pembuktian yang mencukupi.
- iii. YA Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila menerima iqrar Responden mengenai pegangan, kepercayaan, amalan dan cara hidup Responden sebagai fakta yang diterima.
- iv. YA Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana membenarkan tuntutan Responden dan tidak mengklasifikasikannya sebagai kes murtad.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[12] Pengamatan kami kepada keseluruhan rekod rayuan dan penghujahan bertulis pihak-pihak mendapati isu kesempurnaan Islam Responden tidak dipertikaikan. Oleh itu, satu-satunya isu yang berbangkit di hadapan kami untuk diulas dan diputuskan ialah **sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila mengisytiharkan Responden bukan lagi Islam berdasarkan amalan dan kepercayaannya.**

[13] YA Hakim Bicara dalam alasan penghakimannya telah berpuas hati bahawa sejak dari awal Responden telah mengamalkan kepercayaan, ajaran serta cara hidup agama Buddha serta penyembahan kepada nenek moyang orang asli.

konsisten oleh Responden, saksi-saksinya serta keterangan dokumentar yang lain. Dengan bersandarkan kepada autoriti-autoriti daripada Al-Quran, Hadis serta nas-nas dari kitab-kitab fiqh, YA Hakim Bicara berpendapat perbuatan-perbuatan ini sama sekali bertentangan dan telah menjejaskan akidah Responden.

[14] Perayu berhujah YA Hakim Bicara terkhilaf apabila membuat dapatan sedemikian. Hal ini kerana dengan sempurnanya pengislaman Responden mengikut Seksyen 107(1) EPAINS 2003, maka Responden terhalang untuk meninggalkan Islam sebagaimana maksud peruntukan Seksyen 61(3)(b)(x). Menurut Perayu peruntukan tersebut bukanlah bertujuan memberikan kebenaran kepada mana-mana orang Islam untuk keluar daripada Islam tetapi bagi mengisytiharkan bukan lagi Islam kepada mana-mana orang yang tidak dapat dipastikan pemelukannya telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Seksyen 107(1).

[15] Dari sudut pembuktian pula Perayu menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menerima keterangan saksi-saksi Responden yang tidak kompeten dan menimbulkan banyak keraguan. Hal ini disebabkan kedudukan mereka sebagai orang bukan Islam dan hubungan baiknya dengan Responden. Manakala dakwaan Responden sendiri pula tidak boleh diterima secara mutlak memandangkan ia tidak termasuk dalam kategori “iqrar” sebagaimana yang ditakrifkan melalui Subseksyen 17(1) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Pemakaian Seksyen 61(3)(b)(x) (EPAIS 2003)

[16] Bagi memutuskan isu ini, kami telah membuat penelitian kepada alasan penghakiman YA Hakim Bicara. Dalam konteks kes ini, kami bersetuju dengan dapatan YA Hakim Bicara yang membenarkan tuntutan Responden berasaskan tindakan-tindakan yang menyebabkannya terkeluar daripada Islam dan bukannya bermaksud membenarkan permohonan Responden untuk keluar Islam. Hal ini sebagaimana ulasan YA Hakim Bicara pada muka surat 95 rekod rayuan yang kami petik:

“[31] Adapun di dalam mencapai keputusan kes ini, **bukanlah bermaksud mahkamah ini mencari solusi agar Plaintiff dibenarkan keluar dari Islam**, kerana pada asalnya, seseorang yang telah memeluk Islam, tidak boleh sama sekali keluar dari Islam. Akan tetapi, **kes ini lebih menjurus kepada penentuan terhadap tindakan Plaintiff sama ada ia telah menyebabkan terkeluar daripada Islam**. Justeru itu peruntukan pengisytiharan status bukan lagi Islam ini telah diberikan kepada Mahkamah Syariah. Jika ia tidak dapat digunapakai sebaik mungkin maka ia telah tidak mencapai matlamat peruntukan tersebut diberikan kepada Mahkamah Syariah.”

[17] Kami perkukuhkan dapatan tersebut melalui penghakiman majoriti dalam kes **Sia Yi Ren lwn Majlis Agama Islam Selangor [JH 48 BHG 1 1440H]** yang memberikan ulasan berikut:

“[13].....Suka kami tegaskan bahawa peruntukan ini diberi kuasa kepada Mahkamah Syariah adalah **untuk menilai dan menentukan status keislaman seseorang, dengan kata lain ia boleh ditentukan melalui tindak tanduk seseorang sama ada dalam bentuk zahir seperti perbuatan/tindakan, pertuturan dan pegangan akidah yang ia telah terkeluar daripada ajaran Islam atau sebaliknya.**”

[18] Sehubungan dengan itu persoalan lanjut yang berbangkit adalah sama ada Responden telah berjaya atau tidak untuk membuktikan wujudnya tindakan ataupun perlakuannya yang bertentangan dengan akidah serta menyebabkan dirinya boleh disifatkan sebagai bukan lagi Islam.

Pembuktian tentang kepercayaan dan amalan

[19] Secara prinsipnya kami bersetuju bahawa perbuatan atau amalan Perayu yang tidak mengamalkan ajaran Islam sebagaimana yang didakwa tidaklah dengan sendirinya menjadikan Perayu tidak Islam atau menggugurkan akidahnya melainkan kegagalan tersebut dibuktikan dengan keingkaran atau penafian bahawa amalan itu adalah suatu kewajipan.

[20] Dalam kes ini Responden mendakwa tidak pernah mengamalkan ajaran Islam sepanjang hidup walaupun setelah memeluk Islam. Hal ini kerana satu-satunya sebab Responden memeluk Islam pada waktu itu adalah untuk berkahwin dengan teman wanitanya yang bernama Siti Zainah. Tidak cukup dengan itu, Responden juga masih mengamalkan ajaran agama asalnya termasuklah menyembah tokong dan menyambut perayaan-perayaan agama Buddha. Responden juga telah berkahwin dengan seorang wanita bukan Islam berketurunan orang asli (SP-1) mengikut upacara dan adat orang asli. Keterangan-keterangan ini telah disokong oleh dua orang saksinya iaitu isteri dan ibu mertuanya yang juga bukan beragama Islam.

[21] Berhubung dengan kebolehterimaan saksi-saksi bukan Islam ini, kami berpandangan ia boleh diterima sebagai bayyinah berdasarkan seksyen 83(2) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang

memperuntukkan seperti yang berikut:-

“Seseorang yang bukan Islam **adalah berwibawa untuk memberi bayyinah** untuk orang Islam jika keterangannya boleh diterima mengikut Hukum Syarak.”

[22] Dalam kes permohonan perisytiharan status agama si mati Nyonya binti Tahir, **Permohonan Ex-Parte Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dan 2 yang lain JH XXI/II (1427H) 221 YA** Hakim menjelaskan berkenaan pemakaian peruntukan ini dengan menyatakan:

“Berdasarkan kepada seksyen ini, **Mahkamah Tinggi Syariah ini adalah mempunyai kuasa budibicaranya untuk mendengar keterangan secara baiyyinah daripada anak-anak ini, walaupun bukan Islam, berkenaan kehidupan dan laku perbuatan ibu mereka**, jika apa-apa pernyataan mereka itu boleh diterima mengikut Hukum Syarak.”

[23] Pada hemat kami, sungguhpun kebolehterimaan saksi-saksi ini adalah berbeza-beza mengikut kes dan keterangan yang diberikan, namun dalam konteks kes ini kedua-duanya telah memberikan keterangan berkenaan cara hidup dan kepercayaan Perayu dengan konsisten dan gagal dicabar oleh Perayu. Oleh yang demikian kami bersetuju dengan YA Hakim Bicara yang menerima keterangan saksi-saksi Responden dalam membuktikan amalan dan kepercayaannya.

[24] Berkenaan dengan iqrar di bawah seksyen 17 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 pula, kami bersetuju keterangan Responden berkenaan amalannya tidak termasuk dalam takrifan iqrar tersebut yang mengikat mahkamah untuk menerimanya. Namun begitu, dalam masa yang sama pada hemat kami keterangan-keterangan tersebut sertaakuan bersumpah yang telah dibuktikan adalah tidak remeh dan wajar diberi perhatian serius.

yang telah dibuktikan adalah tidak remeh dan wajar diberi perhatian serius.

[25] Dengan hormatnya kami merujuk panduan dan kaedah yang diberikan dalam kes **Sia Yi Ren** [supra] yang menyatakan:

“[27] Dalam hal ini kami berpendapat perbuatan perayu yang melakukan upacara ibadat yang sama seperti yang dilakukan oleh penganut Buddha merupakan perbuatan yang telah menjejaskan akidahnya. Lebih-lebih lagi dalam kes ini perbuatan tersebut telah diakui sendiri oleh perayu. Dalam hal ini kami berpegang kepada kaedah:

“إقرار الإنسان على نفسه مقبول”

“Pengakuan seseorang atas dirinya diterima”

Berdasarkan ulasan ini, kami berpuas hati bahawa dapatan fakta yang dibuat oleh YA Hakim Bicara berkaitan amalan dan cara hidup Responden adalah kukuh dan selamat.

[26] Pada hemat kami perlakuan Responden yang secara terang-terangan menyembah selain Allah dan tidak mengamalkan ajaran-ajaran Islam bukan lagi setakat melibatkan dosa dan pahala. Sebaliknya ia telah menyentuh batasan iman dan kufur yang memberikan implikasi serius kepada status keimanannya terutama dalam aspek keyakinan yang wajib dipegang teguh oleh setiap Muslim. Kecenderungan untuk melakukan ritual yang bertentangan dengan ajaran Islam secara berterusan juga disifatkan sebagai perbuatan yang menyanggahi prinsip tauhid yang menjadi teras akidah Islam itu sendiri. Justeru, tanpa perlu mengulangi satu persatu autoriti-autoriti nas berkaitan, kami bersetuju dengan dapatan YA Hakim Bicara.

KESIMPULAN

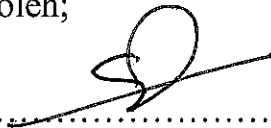
[27] Walaupun proses pemelukan Islam Perayu telah dijalankan dengan sempurna sebagaimana kehendak seksyen 107 dan 108 EPAIS 2003 namun oleh sebab wujudnya amalan serta kepercayaan yang jelas bertentangan dengan akidah Islam yang telah dibuktikan, maka tindakan YA Hakim Bicara mengisytiharkan Responden sebagai bukan lagi Islam menurut peruntukan 61(3)(b)(x) adalah betul. Justeru, rayuan Perayu tidak dapat dipertimbangkan.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti notis rayuan, alasan rayuan dan hujahan pihak Perayu, maka dengan ini kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu **DITOLAK**.
2. Perintah YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 27/3/2023 dalam kes Saman No.: 10100-043-0080-2016 **DIKEKALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh;



-
1. **YAA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



2. **YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh;



3. **YA DATUK HAJI MOHD NADZRI BIN ABDUL RAHMAN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor